Source: 05 – 1681774700481.pdf

Pages: 8

□□□

(ဃ) အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း[20]ဆိုသည်မှာ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းလူဒါန်းသူ၏ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းသည် အစားထိုး ကုသခြင်းပြုနိုင်သည့် အရည်အသွေး ရှိ မရှိ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စစ်ဆေးခြင်းကို ဆိုသည်။

(c) လက်ခံရေးဌာန[20]ဆိုသည်မှာ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းလူဒါန်းသူ၏ ကိုယ်အဂါ အစိတ်အပိုင်းများကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ အရည်အသွေးစစ်ဆေး၍ လက်ခံခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ထုတ်ပေးခြင်းပြုသည့်ဌာနကို ဆိုသည်။

(စ) သိုလှောင်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းလူဒါန်းသူ၏ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းကို ထုတ်ယူပီး အစားထိုးကုသရန်ဖြစ်စေ၊ ပညာသင်ကားရန်ဖြစ်စေ၊ သုတေသနပြုရန်ဖြစ်စေ လိုအပ်သည့် အချိန်တွင် အသင့်ရှိစေရေးအတွက် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လက်ခံရေးဌာနက ထိန်းသိမ်းထားခြင်းကို ဆိုသည်။

(ဆ) ထုတ်ပေးခြင်း ဆိုသည်မှာ သိုလှောင်ထားသော ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းကို အစားထိုးကုသရန်ဖြစ်စေ၊ ပညာသင်ကားရန်ဖြစ်စေ၊ သုတေသနပြုရန်ဖြစ်စေ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လက်ခံရေးဌာနက ထုတ်ပေးခြင်းကို ဆိုသည်။

(ဇ) အစားထိုးကုသခြင်း[20]ဆိုသည်မှာ အကောင်းတစ်ရပ်ရပ်ကောင့် ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုပျက်စီးဆုံးရှုံးရသူ၏ ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသော ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းကို လူဒါန်းသူ၏ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းဖြင့် အစားထိုးရန် ခွဲစိတ်ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အခြားတစ်နည်းနည်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း ကုသခြင်းကိုဆိုသည်။

(ဈ) အသိအမှတ်ပြုလွှာ[20]ဆိုသည်မှာ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းလူဒါန်းသူအား လက်ခံရေးဌာနက ထုတ်ပေးသည့် ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း လူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ဆိုသည်။

(ည) ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းထုတ်ယူခွင့်ရှိသူ ဆိုသည်မှာ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း လူဒါန်းသူထံမှ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းကိုထုတ်ယူရန် ကျန်းမာရေးဝန်ကီးဌာန၏ အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းခြင်းခံရသူကို ဆိုသည်။

(ဋ) ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းထုတ်ယူခြင်း[20]ဆိုသည်မှာ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းထုတ်ယူခွင့်ရှိသူက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထုတ်ယူခြင်းကို ဆိုသည်။

(ဌ) ကော်မတီ[20]ဆိုသည်မှာ ဤဥပဒေပုဒ်မ ၄ အရ ဖွဲ့စည်းသည့် ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းလူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာ ကီးကပ်မှုကော်မတီကို ဆိုသည်။

□□□□□ (□)

ရည်ရွယ်ချက်များ

၃။ ဤဥပဒေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်–

(က) ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း အစားထိုးကုသမှုကို ကျယ်ကျယ်ပန့်ပန့်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း အစားထိုးကုသမှုခံယူရမည့်သူများ၏အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ရန်၊

(ခ) ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းချွတ်ယွင်း၍ မသန်မစွမ်းဖြစ်သူများအား ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း အစားထိုးကုသပေးနိုင်ခြင်းဖြင့် ပန်းလည်သန်စွမ်းလာစရေန်၊

(ဂ) ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း အစားထိုးကုသရေးလုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သော သုတသေန လုပ်ငန်းနှင့်ပညာသင်ကားရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

(ဃ) ပြည်သူလူထုအတွင်း ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းလူဒါန်းသူများ တိုးပွားလာစရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၊

(ဃ) ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း အစားထိုးကုသရေးတွင် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အကူအညီရယူ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။

အခန်း (၃)[20]

ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ယင်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ[20]

၄။ (က) ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သည် ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း လူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာ ကီးကပ်မှု ကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းရမည် –

(၁) ပြည်ထောင်စုဝန်ကီး၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကီးဌာန ဥက္ကဋ္ဌ

(၂) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဖွဲ့ဝင်
အကီးအမူးနှင့် ကိုယ်စားလှယ် (၅) ဦး

(၃) သင့်လျော်သော ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင် (၁၇) ဦး အဖွဲ့ဝင်

(၄) ဥက္ကဋ္ဌက တာဝန်ပေးအပ်သူ အတွင်းရေးမှူး

(ခ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ဖွဲ့စည်းရာတွင် လိုအပ်ပါက အဖွဲ့ဝင်များအနက်မှ သင့်လျော်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကို ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးများအဖြစ် သတ်မှတ်တာဝန် ပေးအပ်နိုင်သည်။

၅။ ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်–

(က) ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း လူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ထိရောက်အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် မူဝါဒများ ချမှတ်ခြင်း၊

(ခ) ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း လူဒါန်းသူများ တိုးတက်များပြားလာရေးအတွက် ပညာပေး အစီအစဉ်များ ချမှတ်လမ်းညွှန်ခြင်း၊

(ဂ) ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း၏ အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း၊ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း ထုတ်ယူခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ထုတ်ပေးခြင်းပြုရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရေးအတွက် ကီးကပ်ကွပ်ကဲခြင်း၊

(ဃ) အစားထိုးကုသမှုဆိုင်ရာ နည်းပညာတိုးတက် မြင့်မားရေးအတွက် သုတေသနလုပ်ငန်း များမြှင့်တင်နိုင်ရန်နှင့်ခေတ်မီနည်းပညာများ သင်ကားလေ့ကျင့်နိုင်ရန် စီမံချက်များ ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ယင်းစီမံချက်နှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန်ခြင်း နှင့် ကီးကပ်ခြင်း၊

(င) အစားထိုးကုသမှုနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းတို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ပညာရှင်များ မွေးထုတ်နိုင်ရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပညာရှင်များနှင့် ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(စ) ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း လူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ကီးကပ်ခြင်းနှင့် လမ်းညွှန်ခြင်း၊

(ဆ) ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းများကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းနှင့် ပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်း ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း၊ nséèi ,éè ,êßè‡yé ,ìyéîjméè®

(ဇ) အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှအစိုးရအဖွဲ့မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကုမ္ပဏီများက ပေးအပ်သော အကူအညီကိုလည်းကောင်း၊ အလှူငွေနှင့်ပစ္စည်းတို့ကိုလည်းကောင်း လက်ခံရယူခြင်း၊ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ခွဲဝေသုံးစွဲခြင်းကို ခွင့်ပြုခြင်းနှင့်ကီးကပ်ခြင်း၊

(ဈ) လက်ခံရေးဌာနထားရှိရန် လိုအပ်သော တိုင်းဒေသကီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်များ၊ î~séäzßménâ}ƒéäî ,ìméçiàâƒé~àâméŠâ~éjê~éjëméç,,yàâméè‡àâç ,^âyéiàâƒé~àâméŠâ~éjê~éjëméç,, ဒေသများကို စိစစ်ရွေးချယ်၍ လက်ခံရေးဌာနထားရှိရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနအား ညွှန်ကားခြင်း၊

(ည) ဤဥပဒေအရ ဖွဲ့စည်းရန်သတ်မှတ်သော အရည်အသွေး စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့အပြင် အခြားကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များကို လိုအပ်သလိုဖွဲ့စည်းပီး ယင်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း။

Šj}éè¨

iàâƒéŠküÞŠnàyéŠ~àâméè…ì{Þ}éèîjméè

ª- ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း လူဒါန်းသူသည် သက်ဆိုင်ရာလက်ခံရေးဌာနသို့ ဆက်သွယ်၍ လူဒါန်းနိုင်သည်။

၄။ သေဆုံးသူသည် ပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းလူဒါန်းသူ ဖြစ်ကောင်းသိရှိလျှင် သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံ သို့မဟုတ် ဆေးခန်းမှ တာဝန်ရှိသူကသော်လည်းကောင်း၊ သေဆုံးသူ၏ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သားသမီး၊ မိဘ သို့မဟုတ် ညီအစ်ကို မောင်နှမကသော်လည်းကောင်း၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတစ်ဦးဦးကသော်လည်းကောင်း အနီးဆုံး လက်ခံရေးဌာနသို့ အမြန်ဆုံးအကောင်းကား ရမည်။

၅။ iàâƒéŠküÞŠnàyéŠ~àâméè…ì{Þ}éè‡ã‡sézâyéä~èä‡ßŠ‡àŠ,ìyéî~…ôßiàâî~}é…sé

အပ်နှံပီး ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း လူဒါန်းခြင်း မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးရန် သက်ဆိုင်ရာ လက်ခံရေးဌာနသို့ အကောင်းကားခွင့်ရှိသည်။ ထိုသို့အကောင်းကားလာလျှင် ယင်း၏အမည်ကို မှတ်ပုံတင် စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးရမည်။

၉။ လက်ခံရေးဌာနသည် ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းလက်ခံခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

အခန်း (၅)[20]

ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း ထုတ်ယူခြင်း[20]

၁၀။ iàâƒéŠküÞŠnàyéŠ~àâméèzâyéƒãjëméç,,ìà‡ã‡sé–

(က) ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း လူဒါန်းသူက လူဒါန်းသော ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းကို ထုတ်ယူခွင့်ရှိသည်။

(ခ) လိုအပ်ပါက မှုခင်းဆရာဝန်ကမှုခင်းဖြစ်ရပ် တစ်ခုခုကောင့် ရင်ခွဲစစ်ဆေးလျက်ရှိသော သေဆုံးသူထံမှ သတ်မှတ်အရည်အသွေးနှင့်ပြည့်စုံသော ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းကို ထုတ်ယူရန် ကျန်ရစ်သူဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သားသမီး၊ မိဘ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမ သို့မဟုတ် ဆွေမျိုးသားချင်း တစ်ဦးဦးထံမှ ဦးစားပေး အစီအစဉ်အတိုင်း တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။

(ဂ) ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ထုတ်ယူသော ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းကို သက်ဆိုင်ရာ လက်ခံရေးဌာနသို့ စနစ်တကျ လွှဲပြောင်းပေးရမည်။

၁၁။ မှုခင်းဆရာဝန်သည် ပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း ထုတ်ယူခွင့်ရှိသူက တောင်းဆိုသော ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းကို အောက်ပါအကောင်းတစ်ရပ်ရပ်ရှိနေပါက ပေးအပ်ရန် ငြင်းဆိုနိုင်သည်–

(က) သေဆုံးသူက ယင်းမသေဆုံးမီ မိမိ၏ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းကို လူဒါန်းရန် ဆန္ဒမရှိကောင်း စာဖြင့် ရေးသားထားခဲ့ခြင်း၊

(ခ) မှုခင်းဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်၍ ရင်ခွဲစစ်ဆေးမှုဆောင်ရွက်နေဆဲ ဖြစ်ခြင်း၊

(ဂ) ကျန်ရစ်သူဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သားသမီး၊ မိဘ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမ သို့မဟုတ် ဆွေမျိုးသားချင်း တစ်ဦးဦးက ကန့်ကွက်ခြင်း။

□□□□□□ (□)

အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့် ထုတ်ပေးခြင်း

၁၂။ ကော်မတီသည် ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း အရည်အသွေး စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို သင့်လျော်သည့် ကျွမ်းကျင်သော ပညာရှင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းပီး တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များသတ်မှတ်ပေးရမည်။

၁၃။ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း ထုတ်ယူခွင့်ရှိသူက ပုဒ်မ ၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၂)အရ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းလူဒါန်းသူထံမှ ထုတ်ယူရရှိသော ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းကို အစားထိုးကုသခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ မရှိ စစ်ဆေးပီး အရည်အသွေးပြည့်မီသော ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းများကို သိုလှောင်ခြင်းပြုရန် သက်ဆိုင်ရာလက်ခံရေးဌာနသို့ ပေးပို့ရမည်။

၁၄။ လက်ခံရေးဌာနသည် သိုလှောင်ရန် ရောက်ရှိလာသည့် ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းများကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ သိုလှောင်ရမည်။

၁၅။ အစားထိုးကုသရန် လိုအပ်၍ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူက သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့်အညီ တောင်းခံလာသည့်အခါ လက်ခံရေးဌာနက လိုအပ်သည့် ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းများကို စိစစ်၍ ထုတ်ပေးရမည်။

၁၆။ လက်ခံရေးဌာနသည် အစားထိုးကုသခြင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသည့် ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းများကို ပညာသင်ကားရာတွင်ဖြစ်စေ၊ သုတေသနပြုရန်ဖြစ်စေ သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းနှင့် အညီ ထုတ်ပေးရမည်။

အခန်း (၇)[20]

တားမြစ်ချက်များ[20]

၁၇။ မည်သူမျှ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းကို ကော်မတီက သတ်မှတ်သော စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ မှတစ်ပါး အခြားမည်သည့် အကောင်းကောင့်မျှ ထုတ်ယူခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် ဝယ်ယူခြင်းမပြုရ။

၁၈။ မည်သူမျှ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း လူဒါန်းခြင်းပြုရန် မရိုးမဖြောင့်သော သဘောဖြင့် သွေးဆောင်ခြင်း၊ ဖြားယောင်းခြင်း၊ တိုက်တွန်းခြင်း သို့မဟုတ် လှုံဆော်ခြင်းပြု၍ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းကို လူဒါန်းစေခြင်း မပြုရ။

၁၉။ မည်သူမျှ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းကို လူဒါန်းခြင်းပြုရန်ဆန္ဒမရှိသူထံမှ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို ထုတ်ယူခြင်း၊ ယင်းသို့ ထုတ်ယူရန် ခိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အနှိုင်အထက်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် မတရားသဖွယ်လွှမ်းမိုးခြင်းမပြုရ။

၂၀။ မည်သူမျှ လူဒါန်းသော ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းမှတစ်ပါး အခြားကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း တစ်ခုခုကို လူဒါန်းသူ၏ သဘောတူညီချက်မရရှိဘဲ ထုတ်ယူခြင်း၊ ယင်းသို့ ထုတ်ယူရန် တိုက်တွန်းခြင်း၊ လှုံဆော်ခြင်းမပြုရ။

၂၁။ မည်သူမျှ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်း လူဒါန်းသူများ မှတ်ပုံတင်စာရင်းပါ ရေးသွင်းထားချက်များကို မရိုးမဖြောင့်သောသဘောဖြင့် ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းမပြုရ။

၂၂။ မည်သူမျှ ပုဒ်မ ၁၇ မှ ပုဒ်မ ၂၁ အထိပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ရန် အားပေး ကူညီခြင်းမပြုရ။

အခန်း [28]၈[29][20]

ပြစ်မှုနှင့် ပြစ်ဒဏ်များ[20]

၂၃။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၇ ပါ တားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင် ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး တစ်နှစ်မှ အများဆုံးသုံးနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်ရမည်။

၂၄။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၁၈၊ ပုဒ်မ ၁၉ နှင့် ပုဒ်မ ၂၀ တို့ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက် ကျူးလွန်ကောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို အနည်းဆုံး ခြောက်လမှ အများဆုံး သုံးနှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်ရမည်။

၂၅။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၁ ပါတားမြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူကို နှစ်နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်တစ်သိန်းထက်မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

၂၆။ မည်သူမဆို ပုဒ်မ ၂၂ ပါ တားမြစ်ချက်တစ်ရပ်ရပ်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကောင်း ပြစ်မှုထင်ရှား စီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကို သုံးနှစ် ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ကျပ်နှစ်သိန်းထက် မပိုသော ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည်။

အခန်း (၉)[20]

အထွေထွေ[20]

၂၇။ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော မျက်စိလူဒါန်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မျက်စိလူဒါန်းခြင်း ဆိုင်ရာဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုလည်းကောင်း၊ သွေးလူဒါန်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သွေးနှင့်သွေးပစ္စည်း ဆိုင်ရာဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုလည်းကောင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□–

(က) အစိုးရဝန်ထမ်း မဟုတ်သော ကော်မတီဝင်များအတွက် သတ်မှတ်သည့် ချီးမြှင့်ငွေနှင့် ကော်မတီ၏ အသုံးစရိတ်များကို ကျခံရမည်။

(ခ) ကော်မတီ၏ ရုံးလုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။

၂၉။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ သဘောရိုးဖြင့် ဆောင်ရွက်သော တာဝန်ရှိသူတို့အား ပြစ်မှုကောင်းအရဖြစ်စေ၊ တရားမကောင်းအရဖြစ်စေ တရားစွဲဆိုခွင့်မရှိစေရ။

၃၀။ ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် –

(က) ကျန်းမာရေးဝန်ကီးဌာနသည် လိုအပ်ပါက နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(ခ) ကော်မတီနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ကီးဌာနတို့သည် လိုအပ်သော အမိန့်ကော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကားချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်။

၃၁။ ကိုယ်အဂါအစိတ်အပိုင်းလူဒါန်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ (နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖိုးရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ၁/၂၀၀၄)ကို ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကျွန်ုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။

(□□□) □□□□□□□□□□

နိုင်ငံတော်သမ္မတ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်